BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE I
CONSTITUTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA VILLE DE BRUXELLES

_____

DOCUMENT SUPRÊME DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Suprématie Juridique Absolue, Entrée en Vigueur, Application de la Jurisprudence Locale de Bruxelles & Renvois Harmonisés (Codes II à VIII)

CODE I – CONSTITUTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – DE LA SUPRÉMATIE JURIDIQUE ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR

- Article 1 : Suprématie constitutionnelle et application immédiate dès l'entrée en vigueur
- Article 2 : Valeur de la jurisprudence locale (Jugements rendus à Bruxelles)
- Article 3 : Hiérarchie des normes et articulation avec les Codes II à VIII
- Article 4 : Articulation textuelle, subsidiarité et prépondérance locale
- Article 5 : Conflit entre normes de même rang et interprétation
- Article 6 : Définitions communes à l'ensemble des Codes

TITRE II – DES DROITS FONDAMENTAUX ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE

- Article 10 : Garantie de la liberté individuelle et de la dignité humaine
- Article 11 : Droits inaliénables du prévenu lors des procédures (Renvoi Code III)
- Article 12 : Inviolabilité du domicile et règles de perquisition (Renvoi Code III)
- Article 13 : Présomption d'innocence et droit au silence
- Article 14 : Légalité des infractions et non-rétroactivité des peines
- Article 15 : Non bis in idem
- Article 16 : Égalité devant la loi et non-discrimination
- Article 17 : Vie privée, propriété et secret des communications
- Article 18 : Libertés d'expression, de réunion et d'association
- Article 19 : Droit de porter plainte et droit de recours

TITRE III – DES POUVOIRS PUBLICS ET DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

- Article 20 : Le Pouvoir Exécutif et l'Administration communale
- Article 21 : Le Pouvoir Législatif local
- Article 22 : Le Pouvoir Judiciaire indépendant et le Parquet (Renvoi Code V)
- Article 23 : Le Chef de l'État et le Gouvernement fédéral
- Article 24 : Désignation, mandat et vacance des fonctions publiques
- Article 25 : Serment des agents publics
- Article 26 : Responsabilité des agents publics et abus de pouvoir
- Article 27 : Contrôle de l'action policière

TITRE IV – DES GARANTIES SOCIALES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Article 30 : Droit aux secours, à l'assistance vitale et au traitement digne (Renvoi Code VIII)
- Article 31 : Usage de la force : nécessité, proportionnalité et gradation
- Article 32 : Légitime défense
- Article 33 : Acquisition, détention et port d'armes
- Article 34 : État d'urgence
- Article 34 bis : Niveaux de la menace (OCAM)
- Article 35 : L'Armée : missions, interventions et bases militaires
- Article 36 : Monopole de la contrainte légale
- Article 37 : Liberté de la presse et droit d'informer

TITRE V – DE LA CITOYENNETÉ, DU TERRITOIRE ET DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

- Article 40 : Citoyenneté, identité et droit de vote
- Article 41 : Territoire et compétence des juridictions
- Article 42 : Personnalité juridique, décès

TITRE VI – DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA RÉVISION

- Article 50 : Contrôle de constitutionnalité

- Article 51 : Révision de la Constitution

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

- Article 60 : Publication et entrée en vigueur
- Article 61 : Versions et abrogation
- Article 62 : Dispositions transitoires

TITRE I – DE LA SUPRÉMATIE JURIDIQUE ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 1 – Suprématie constitutionnelle et application immédiate

1. La présente Constitution (Code I) constitue la norme juridique suprême de la Ville de Bruxelles. Toute loi, arrêté, règlement de police ou décision administrative contraire aux principes du présent Code est nul et de nul effet.
2. Entrée en vigueur et force obligatoire : Dès la promulgation et l'entrée en vigueur du présent Code constitutionnel unifié, l'ensemble des acteurs institutionnels, magistrats, forces de l'ordre (Police de Bruxelles) et citoyens sont tenus de s'y conformer de manière exclusive et immédiate.
3. Nulle sanction pénale ou contraventionnelle ne peut être prononcée si elle ne repose pas expressément sur les dispositions du Code Pénal (Code II, Art. 1) ou du Code de Procédure Pénale (Code III).

Article 2 – Valeur de la jurisprudence locale de la Ville de Bruxelles

1. Portée de la jurisprudence : La jurisprudence issue des jugements et décisions de justice rendus antérieurement par les juridictions de la Ville de Bruxelles (Tribunal de Première Instance, Cour d'Assises, Parquet - Code V) conserve une valeur interprétative et peut être invoquée par les parties devant les tribunaux.
2. Limitation territoriale stricte : Seule la jurisprudence établie par les décisions rendues au sein de la Ville de Bruxelles est juridiquement recevable. Aucune décision ou jurisprudence rendue hors du territoire bruxellois ne peut être opposée aux juridictions locales.
3. En cas de contradiction entre une jurisprudence passée et les dispositions explicites des nouveaux Codes (Codes I à VIII), le texte écrit des nouveaux Codes prévaut de plein droit.

Article 3 – Hiérarchie des normes et articulation des Codes

1. Les règles de droit applicables sur le territoire de Bruxelles s'articulent selon la hiérarchie stricte suivante :
a) Code I – Constitution & Principes fondamentaux (Norme Suprême) ;
b) Code II – Code Pénal (Nomenclature des infractions A.01 à D.76) ;
c) Code III – Code de Procédure Pénale et d'Instruction (Garde à vue, Vices de forme) ;
d) Code IV (Police), Code V (Justice), Code VI (Civil/Entreprises), Code VII (Commerce) et Code VIII (Santé/Secours).
2. Tout renvoi opéré dans les Codes subséquents envers des libertés publiques ou des droits fondamentaux s'interprète au regard du présent Titre.

Article 4 – Articulation textuelle, subsidiarité et prépondérance locale

1. Le présent corpus condensé de huit codes constitue la norme de référence exclusive et obligatoire pour l'ensemble des activités juridiques, administratives et policières de la Ville de Bruxelles

2. Application supplétive : Tout code, loi, décret ou article en vigueur dans la législation générale de la Belgique non explicitement repris dans les présents codes peut être invoqué et utilisé à titre supplétif pour combler un vide juridique hors cadre entrant dans l'article 1.

3. Règle de prépondérance absolue : En cas de contradiction, de divergence ou de conflit d'interprétation entre une disposition de la législation belge générale et un article rédigé au sein des huit codes de la Ville de Bruxelles, le texte des huit codes prévaut de plein droit et fait foi de manière absolue.

Article 5 – Conflit entre normes de même rang et interprétation

1. En cas de contradiction entre deux dispositions de même rang dans la hiérarchie de l'Article 3, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale, et la disposition la plus récente sur la plus ancienne.
2. En matière pénale, le texte s'interprète strictement. En cas de doute sur le sens d'une infraction ou d'une peine, l'interprétation la plus favorable à la personne poursuivie est retenue.

Article 6 – Définitions communes à l'ensemble des Codes

Pour l'application des Codes I à VIII, on entend par :
a) Citoyen : toute personne enregistrée auprès de l'Administration communale conformément à l'Article 40 ;
b) Agent public : toute personne exerçant une fonction au sein de la Police, des Secours, de la Justice, de l'Armée, du Gouvernement ou de l'Administration communale ;
c) Flagrant délit : infraction en train de se commettre ou venant de se commettre, ou dont l'auteur est poursuivi à vue ou trouvé en possession d'objets laissant penser qu'il vient d'y participer ;
d) Territoire : le territoire défini à l'Article 41 ;
e) Délais : sauf mention contraire, tous les délais s'entendent en heures ou en jours réels.

TITRE II – DES DROITS FONDAMENTAUX ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE

Article 10 – Garantie de la liberté individuelle et de la dignité humaine

1. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu que dans les cas prévus par le Code Pénal (Code II) et selon les formes prescrites par le Code de Procédure Pénale (Code III).
2. Tout individu a droit au respect irrévocable de sa dignité physique et morale (Code III, Art. 6).

Article 11 – Droits inaliénables du prévenu lors des procédures

1. Toute personne interpellée ou placée sous les verrous bénéficie immédiatement de la notification formelle de ses droits (Droits Salduz / Assistance d'un Avocat - Code III, Art. 3).
2. L'assistance d'un défenseur (Ordre des Avocats - Code V) est un droit garanti à tous les stades de la procédure pénale.
3. L'absence de respect de ces garanties fondamentales entraîne la nullité de la procédure pour vice de forme (Code III, Art. 40 à 43).
4. Toute personne a droit à un avocat commis d'office, pris en charge par l'État, sans condition de ressources (Code III, Art. 65 ; Art. 16).

Article 12 – Inviolabilité du domicile et règles de perquisition

1. Le domicile est inviolable. Aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut avoir lieu sans un mandat écrit et motivé délivré par un Juge d'Instruction (Code III, Art. 11).
2. Par exception, la perquisition sans mandat préalable n'est autorisée qu'en cas de flagrant délit avéré ou de poursuite à vue d'un suspect commettant un crime ou délit majeur (Code II, Sections C & D).

Article 13 – Présomption d'innocence et droit au silence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision rendue par une juridiction compétente (Code V).
2. Nul n'est tenu de s'incriminer lui-même. Le silence ne peut jamais être retenu comme un aveu ni comme une circonstance aggravante (Code III).
3. Le doute profite toujours à la personne poursuivie.

Article 14 – Légalité des infractions et non-rétroactivité des peines

1. Nulle infraction ne peut être retenue et nulle peine ne peut être prononcée sans un texte écrit en vigueur au moment des faits (Code II).
2. Une peine plus sévère que celle applicable au moment des faits ne peut être appliquée. Une disposition pénale plus douce, entrée en vigueur après les faits, s'applique à la personne poursuivie.
3. Les modifications des Codes ne s'appliquent qu'aux faits commis après leur entrée en vigueur (Articles 60 à 62).

Article 15 – Non bis in idem

Nul ne peut être poursuivi ni condamné une seconde fois pour les mêmes faits après un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, sauf dans les cas de révision expressément prévus par le Code V.

Article 16 – Égalité devant la loi et non-discrimination

1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les agents publics, les magistrats et les membres du Gouvernement sont soumis aux mêmes infractions et aux mêmes peines que tout citoyen, sans autre immunité que celles expressément prévues par les Codes (Article 26).
2. Aucune distinction fondée sur l'origine, le sexe, la religion, l'orientation, le handicap, l'âge ou la fortune ne peut être faite dans l'application des Codes, l'accès à la justice, aux secours ou aux services publics.

Article 17 – Vie privée, propriété et secret des communications

1. La vie privée, la correspondance, les communications privées (téléphone, messages), le contenu du téléphone et des appareils, ainsi que la localisation d'une personne, de son téléphone ou de son véhicule sont protégés. Leur interception, leur consultation, leur saisie, leur fouille ou leur localisation ne peuvent intervenir que sur ordonnance motivée d'un Juge d'Instruction (Code III) ou avec l'accord exprès de la personne, consigné au procès-verbal. Sans l'un ou l'autre, il ne peut y être dérogé.
2. Les fouilles corporelles et de véhicules sont strictement encadrées par le Code III et le Code IV et doivent respecter la dignité de la personne (Article 10).
3. Nul ne peut être privé de sa propriété (véhicule, bien immobilier, argent, objets, entreprise) que dans les cas et selon les formes prévus par les Codes, sur décision d'un magistrat ou pour cause d'utilité publique moyennant une juste indemnité.

Article 18 – Libertés d'expression, de réunion et d'association

1. La liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association (associations, entreprises) sont garanties.
2. Toute manifestation sur la voie publique est déclarée à l'Administration communale au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance.

Elle ne peut être interdite que si elle menace gravement l'ordre public (Code IV).
3. Ces libertés ne couvrent ni l'incitation à la violence, ni la diffamation, ni les infractions prévues par le Code II.

Article 19 – Droit de porter plainte et droit de recours

1. Toute personne peut porter plainte auprès de la Police de Bruxelles ou du Parquet. Le dépôt d'une plainte ne peut être refusé sans motif légal ; un refus injustifié constitue une faute de service (Article 26).
2. Toute décision de justice peut faire l'objet d'un appel dans les conditions fixées par le Code V.
3. Toute décision administrative individuelle peut être contestée devant la juridiction compétente (Code V).

TITRE III – DES POUVOIRS PUBLICS ET DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

Article 20 – Le Pouvoir Exécutif et l'Administration communale

Le Pouvoir Exécutif local veille à l'exécution des lois, à la gestion du domaine public et au maintien de la tranquillité publique sous le contrôle de la loi et des règlements administratifs (Code IV & VIII).

Article 21 – Le Pouvoir Législatif local

Le Pouvoir Législatif local est exercé par le Gouvernement de la Ville et le Conseil Communal dans le strict respect de la présente Constitution (Code I). Le Gouvernement propose les lois. Elles entrent en vigueur après validation par le Conseil Communal, puis publication au Registre des lois, tenu sur le Portail juridique de la Ville de Bruxelles (Article 60).

Article 22 – Le Pouvoir Judiciaire indépendant et le Parquet

1. Le Pouvoir Judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Les juges sont inamovibles dans l'exercice de leurs fonctions de jugement (Code V).
2. Le Procureur du Roi dirige l'action publique et veille à l'application des peines édictées par le Code Pénal (Code II, Articles A.01 à D.76).
3. Le Premier Président nomme les juges et le Procureur du Roi (Code V, Art. 56 à 58).

Article 23 – Le Chef de l'État et le Gouvernement fédéral

1. Le Roi est le Chef de l'État. Il promulgue les Codes et leurs modifications et en ordonne la publication (Article 60). Ses actes sont contresignés par un membre du Gouvernement fédéral, qui en endosse la responsabilité.
2. Le Gouvernement fédéral conduit la politique générale de la Ville, dirige l'Administration communale, la Police (Code IV) et les Secours, et veille à l'exécution des Codes.
3. Le Gouvernement rend compte de son action au Conseil Communal et ne peut agir en dehors des pouvoirs que lui reconnaissent les Codes.
4. Orientation de la Police. Le Gouvernement dirige la Police : il fixe ses orientations générales (priorités de sécurité, moyens, effectifs), nomme et révoque le Commissaire divisionnaire (Code IV, Art. 18) et peut proclamer l'état d'urgence (Art. 34). Le Commissaire divisionnaire lui rend compte de l'état général de la sécurité.
5. Indépendance des enquêtes. Le Gouvernement ne donne aucune instruction sur une enquête, une arrestation, une garde à vue ou un dossier individuel. En matière judiciaire, la Police agit sous le contrôle du Parquet (Code III, Art. 2) et, pendant l'instruction, du Juge d'Instruction. Le Commissaire divisionnaire ne communique au Gouvernement aucun élément d'une enquête en cours. Toute pression sur un dossier précis est un abus d'autorité (Art. 26 ; Code II).
6. Forme des ordres. Les ordres du Gouvernement à la Police sont écrits, datés et signés (Code III, Art. 54 bis). Un ordre manifestement illégal ne s'exécute pas (Art. 26, al. 3).

Article 24 – Désignation, mandat et vacance des fonctions publiques

1. Le Premier Ministre, qui représente le Gouvernement, est désigné par le Conseil Communal.
2. Le mandat du Premier Ministre prend fin par la démission ou la destitution.
3. Le Conseil Communal peut destituer le Premier Ministre pour faute grave (abus de pouvoir, corruption, manquement caractérisé à ses devoirs), à la majorité des deux tiers de ses membres et après avoir entendu l'intéressé.
4. En cas de vacance, le Gouvernement assure l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau Premier Ministre, dans un délai de sept (7) jours réels.

Article 25 – Serment des agents publics

1. Avant d'entrer en fonction, les magistrats et les membres de la Police, des Secours, du Gouvernement et de l'Administration communale prêtent serment devant l'autorité désignée par le Gouvernement : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
2. La prestation de serment est consignée par écrit. Un agent qui n'a pas prêté serment ne peut accomplir aucun acte de contrainte (arrestation, perquisition, saisie, jugement).

Article 26 – Responsabilité des agents publics et abus de pouvoir

1. Nul agent public n'est au-dessus de la loi. Il répond de ses actes devant les juridictions comme tout citoyen.
2. L'abus d'autorité, la corruption, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, la violation du secret professionnel et l'usage de la fonction à des fins privées sont punis par le Code II. La qualité d'agent public est une circonstance aggravante.
3. Un agent public ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. L'obéissance à un ordre hiérarchique ne l'exonère pas de sa responsabilité dans ce cas.
4. Un agent public ne peut ni intervenir, ni décider, ni juger dans une affaire qui le concerne personnellement ou qui concerne un proche, sauf urgence. Il se déporte au profit d'un autre agent (Code V).
5. Les sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation) sont prononcées par la hiérarchie sans préjudice des poursuites pénales.

Article 27 – Contrôle de l'action policière

1. Il est institué une Inspection Générale de la Police qui est composée de commissaires, agissant sous l'autorité du Parquet.
2. Toute personne s'estimant victime d'un abus de la Police peut saisir l'Inspection Générale ou le Parquet. Aucune représaille ne peut être exercée contre le plaignant.
3. Toute arrestation, fouille ou usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit, communicable au Parquet et à la défense (Code III et Code IV).

TITRE IV – DES GARANTIES SOCIALES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Article 30 – Droit aux secours, à l'assistance vitale et au traitement digne

1. Toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville de Bruxelles a droit à l'assistance médicale d'urgence et aux secours (Code VIII).
2. Les personnes retenues ou privées de liberté conservent le droit fondamental à l'accès à l'eau potable, à l'alimentation et aux soins de santé (Code III, Art. 4 & 6). Le refus d'assistance vitale constitue une atteinte grave punie par le Code Pénal (Code II, Art. B.19).

Article 31 – Usage de la force : nécessité, proportionnalité et gradation

1. Les forces de l'ordre ne recourent à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure proportionnée à la menace.
2. L'usage de la force est gradué : sommation et injonction verbale, puis maîtrise physique, puis arme à impulsion électrique, et en dernier recours seulement l'arme à feu (modalités détaillées : Code IV).
3. L'arme à feu n'est employée qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou d'un tiers. Il est interdit de tirer sur une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate.
4. Tout usage de la force fait l'objet du rapport prévu à l'Article 27. L'usage excessif de la force est une infraction punie par le Code II.

Article 32 – Légitime défense

1. N'est pas punissable la personne qui repousse une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, dirigée contre elle-même ou contre autrui, par un moyen nécessaire et proportionné.
2. La légitime défense est exclue lorsque la personne a provoqué volontairement l'agression ou lorsqu'elle poursuit l'agresseur qui prend la fuite.
3. La défense des biens est permise, avec des moyens proportionnés, pour empêcher ou faire cesser un vol, une intrusion ou une dégradation en cours. Elle ne permet jamais de viser à tuer, ni de poursuivre celui qui s'enfuit.

Article 33 – Acquisition, détention et port d'armes

1. L'acquisition, la détention et le port d'une arme sont soumis à une autorisation préalable délivrée par la Police de Bruxelles dans les conditions du Code IV.
2. Le port d'une arme sans autorisation est une infraction punie par le Code II.
3. L'autorisation ne confère aucun droit d'utiliser l'arme en dehors des cas de légitime défense (Article 32).

Article 34 – État d'urgence

1. En cas de menace grave et exceptionnelle contre l'ordre public ou la sécurité (émeute, prise d'otages de grande ampleur, attaque coordonnée, catastrophe), le Gouvernement peut proclamer l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire par arrêté motivé et publié.
2. L'état d'urgence dure septante-deux (72) heures au maximum. Il peut être renouvelé une seule fois pour la même durée par décision motivée du Gouvernement. Toute prolongation au-delà exige un vote du Conseil Communal (Article 21).
3. Pendant l'état d'urgence, le Gouvernement peut notamment ordonner un couvre-feu, des périmètres interdits, des contrôles renforcés et le déploiement de renforts.
4. Les droits garantis par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 ne peuvent jamais être suspendus. L'état d'urgence prend fin dès la disparition de la menace. Toute mesure abusive peut être contestée devant le Parquet et les juridictions.

Article 34 bis – Niveaux de la menace (OCAM)

1. Le Gouvernement fixe le niveau de la menace sur tout ou partie du territoire, sur une échelle de 1 à 4, par arrêté motivé et publié, après avis d'un membre du cadre officier de la Police. Il peut le relever ou l'abaisser à tout moment. Sans arrêté, le niveau est 1.
2. Niveau 1 : menace faible. Niveau normal, sans limite de durée. Aucune mesure spéciale.
3. Niveau 2 : menace moyenne. Durée maximale de 14 jours, renouvelable par arrêté motivé.
4. Niveau 3 : menace grave. Durée maximale de 7 jours, renouvelable par arrêté motivé.
5. Niveau 4 : menace très grave. Durée maximale de 72 heures, renouvelable une seule fois pour la même durée. Au-delà, il faut un vote du Conseil Communal (Art. 21). Le niveau 4 ne proclame pas l'état d'urgence, qui reste décidé séparément (Art. 34).
6. À l'expiration d'un niveau non renouvelé, la menace redescend d'un niveau.
7. Les mesures du niveau sont limitées à son territoire et à sa durée, nécessaires et proportionnées. Elles ne suspendent jamais les droits des Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30, ni ne remplacent l'ordonnance du Juge d'Instruction pour les perquisitions, la saisie ou la fouille d'un téléphone, la géolocalisation et l'interception de communications (Art. 17). Toute mesure abusive peut être contestée devant le Parquet et les juridictions.

Article 35 – L'Armée : missions, interventions et bases militaires

1. L'Armée a pour mission la protection du territoire (Article 41) et de la Nation. Elle n'exerce aucune mission de police ordinaire.
2. L'Armée n'intervient sur le territoire qu'à la demande ou avec l'accord du Gouvernement, du Commissaire divisionnaire ou d'un Commissaire de la Police de Bruxelles, et seulement dans des cas exceptionnels : menace grave contre la Nation, fusillades multiples, attaques terroristes ou manque d'effectifs de la Police lors d'une situation de crise (Article 34). Son intervention prend fin dès que la demande est levée.
3. Les bases militaires sont inviolables. Nul ne peut y pénétrer sans autorisation ; l'accès non autorisé est puni par l'Article B.63 du Code II (Article 41, al. 2).
4. Les militaires peuvent maintenir toute personne qui pénètre sans autorisation dans une base militaire, le temps strictement nécessaire à l'arrivée de la Police, qu'ils préviennent sans délai. Ils n'ont aucun pouvoir d'arrestation, de garde à vue, de palpation ni de fouille, qui relèvent de la Police (Code III, Art. 7). Le maintien d'une personne au-delà de l'arrivée de la Police est une détention arbitraire (Code II, Art. D.67).

Article 36 – Monopole de la contrainte légale

1. La contrainte légale (arrestation, garde à vue, fouille et palpation, perquisition, saisie, usage de la force au nom de la collectivité) est réservée aux agents de la Police de Bruxelles ayant prêté serment (Article 25), dans les conditions des Codes III et IV. Aucune autre personne, aucun autre service et aucune entreprise ne peut s'en prévaloir.
2. Par exception : a) l'Armée peut maintenir une personne dans les limites de l'Article 35, alinéa 4 ; b) toute personne peut agir en légitime défense dans les conditions de l'Article 32 ; c) tout citoyen peut maîtriser l'auteur d'un flagrant délit (Article 6) pour le remettre sans délai à la Police, à condition de ne pas se mettre lui-même en danger ; il avise immédiatement la Police et ne peut ni fouiller, ni palper, ni interroger la personne, ni la retenir au-delà de l'arrivée de la Police ; d) l'agent de sécurité privée agit dans les limites de l'Article 50 du Code VII.
3. Toute arrestation, retenue, fouille ou saisie accomplie en dehors de ces cas est illicite. Elle est punie selon les circonstances par le Code II (détention arbitraire D.67, séquestration D.02, violences, usurpation de fonction C.15) et, pour la sécurité privée, par les Articles B.71 et B.72 du Code II.

Article 37 – Liberté de la presse et droit d'informer

1. Les médias ont le droit d'informer le public et de filmer, photographier et enregistrer dans l'espace public, y compris les interventions des forces de l'ordre et des secours.
2. La Police ne peut contraindre un journaliste : ni à cesser de filmer, ni à effacer ou remettre ses images, ni à révéler ses sources. Son matériel n'est saisi que dans les conditions du Code III.
3. Le journaliste respecte les périmètres de sécurité fixés par la Police, ne gêne pas l'intervention et respecte la vie privée (Code II, Art. A.38 et B.41).
4. Le journaliste qui commet une infraction répond comme tout citoyen (Article 26).

TITRE V – DE LA CITOYENNETÉ, DU TERRITOIRE ET DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Article 40 – Citoyenneté, identité et droit de vote

1. Est citoyen toute personne qui est enregistrée auprès de l'Administration communale. L'enregistrement est gratuit et ne peut être refusé que pour un motif prévu par les Codes.
2. Le citoyen est tenu de décliner son identité sur demande d'un agent de la Police dans les cas prévus par le Code III. Le refus injustifié est puni par le Code II.
3. La majorité civile et pénale est fixée à dix-huit (18) ans.

4. Tout citoyen majeur inscrit au registre de l'Administration communale peut voter et se porter candidat lors des scrutins que le Gouvernement organise par arrêté, dans les conditions que cet arrêté fixe.

Article 41 – Territoire et compétence des juridictions

1. Le territoire de la Ville de Bruxelles comprend l'ensemble des zones accessibles, y compris la voie publique, les bâtiments publics, l'aéroport, les établissements pénitentiaires et les zones gouvernementales.
2. Les zones sensibles (Palais de Justice, commissariats, établissement pénitentiaire, hôpitaux, bâtiments gouvernementaux, bases militaires) sont soumises à des règles d'accès fixées par le Code IV. L'accès non autorisé est puni par le Code II.
3. Les juridictions de la Ville sont compétentes pour toute infraction commise sur le territoire ou dont l'auteur ou la victime est un citoyen de la Ville.
4. L'île de Cayo Perico est hors du territoire de la Ville. Son accès est restreint et dangereux.
5. Par exception à l'alinéa 3, les Codes et les juridictions de la Ville ne s'y appliquent pas. Les faits qui s'y déroulent, y compris les actes d'agents de la Police ou de l'Armée envoyés sur place, ne relèvent d'aucune juridiction de la Ville.
6. L'envoi d'agents de la Police ou de l'Armée sur l'île exige l'accord préalable du Gouvernement, sauf menace imminente.

Article 42 – Personnalité juridique, décès

1. La personnalité juridique commence à l'enregistrement de la personne (Article 40). Elle prend fin par le décès constaté par un médecin (Code VIII). L'inactivité d'un citoyen, même prolongée, n'éteint pas sa personnalité juridique ni ses biens.
2. La fin de la personnalité juridique met fin aux poursuites dirigées contre la personne concernée, mais n'éteint pas les poursuites contre les tiers qui ont causé le décès.
3. Les biens de la personne (comptes, véhicules, propriétés, entreprise) sont traités conformément au Code VI. À défaut de dispositions, ils sont dévolus à l'héritier désigné par écrit auprès de l'Administration communale.

TITRE VI – DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA RÉVISION

Article 50 – Contrôle de constitutionnalité

1. Toute personne peut soulever devant une juridiction qu'une loi, un arrêté, un règlement de police, une décision administrative ou une disposition d'un Code II à VIII est contraire à la présente Constitution.
2. Le Tribunal de Première Instance, siégeant en formation constitutionnelle composée de son Président et d'au moins un autre magistrat, est seul compétent pour constater la nullité prévue à l'Article 1.
3. L'annulation prend effet à compter de la décision. En matière pénale, elle profite aux personnes poursuivies ou condamnées sur le fondement de la disposition annulée.

Article 51 – Révision de la Constitution

1. La révision peut être proposée par le Gouvernement ou la majorité du Conseil Communal.
2. Elle est adoptée par le Conseil Communal à la majorité des deux tiers de ses membres, puis promulguée par le Roi (Article 23).
3. Les Articles 5 et 10 à 19 ne peuvent être ni supprimés ni restreints par une révision.
4. Toute révision est soumise aux Articles 14 et 60 à 62.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 60 – Publication et entrée en vigueur

1. Les Codes, leurs modifications et les arrêtés d'application sont publiés au Registre des lois, tenu sur le Portail juridique de la Ville de Bruxelles. Le Registre des lois rassemble les versions officielles (fichiers PDF) des Codes, de leurs modifications et des arrêtés d'application.
2. Sauf disposition contraire, un texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Nul ne peut invoquer l'ignorance d'un texte régulièrement publié pour justifier une infraction. Un texte qui n'est pas publié au Registre des lois n'est pas applicable et ne peut être opposé à personne.

Article 61 – Versions et abrogation

1. Chaque Code porte un numéro de version et une date de mise à jour. La dernière version publiée fait foi.
2. Les versions antérieures sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la nouvelle version, sauf pour les faits commis sous leur empire (Article 14).
3. Toute disposition contraire à la présente Constitution est abrogée de plein droit.

Article 62 – Dispositions transitoires

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur d'une modification se poursuivent selon les règles les plus favorables à la personne poursuivie. Les décisions de justice définitives rendues avant cette date demeurent valables.